P U T U S A N
Nomor 1173/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perpas Saintis Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hisca Romauli Situmorang, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Sumustika Ayu Juniari, S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam“ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, saksi Hendrik, saksi Redi Yudha dan saksi Jeri F Sitorus anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH bersama dengan teamnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri ciri yang didapat dari informan kemudian saksi melakukan Undercover Buy untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Gram kepada terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI bersama dengan Anga als Gopet yang sedang di pinggir jalan di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian setelah ada kesepakatan anatara saksi dan terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI dan ANGGA Alias GOPET menyuruh saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH untuk menunggu dan kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI bersama dengan Angga als Gopet datang kembali untuk bertemu dengan saksi bersama dengan teamnya untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang telah disepakati, selanjutnya ANGGA Alias GOPET pun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH dan pada saat menyerahkan sabu tersebut kepada saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANGGA Alias GOPET, ANGGA Alias GOPET berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI berhasil ditangkap kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam dapat disita, selanjutnya terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI diintrogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram netto adalah milik Angga als Gopet untuk dijual dan terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) apabilan berhasil terjual, Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.2695/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman *berupa* Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, saksi Hendrik , saksi Redi Yudha dan saksi Jeri F Sitorus anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, terdakwa ada Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH bersama dengan teamnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri ciri yang didapat dari informan kemudian saksi melakukan Undercover Buy untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Gram kepada terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI bersama dengan Anga als Gopet yang sedang di pinggir jalan di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian setelah ada kesepakatan anatara saksi dan terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI dan ANGGA Alias GOPET menyuruh saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH untuk menunggu dan kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI bersama dengan Angga als Gopet datang kembali untuk bertemu dengan saksi bersama dengan teamnya untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang telah disepakati, selanjutnya ANGGA Alias GOPET pun menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH dan pada saat menyerahkan sabu tersebut kepada saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANGGA Alias GOPET, ANGGA Alias GOPET berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI berhasil ditangkap kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam dapat disita, selanjutnya terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI diintrogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram netto adalah milik Angga als Gopet, Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut, Selanjutnya terdakwa beserta dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2695/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN als SINDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Angga Alias Gopet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Jalan Ringroad Gagagk Hitam dan Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari Angga Alias Gopet sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak mengetahui perihal Angga Alias Gopet yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar dan Terdakwa hanya ikut bersama Angga Alias Gopet;

2. JERI F. SITORUS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Angga Alias Gopet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Jalan Ringroad Gagagk Hitam dan Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari Angga Alias Gopet sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak mengetahui perihal Angga Alias Gopet yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada anggota polisi yang menyamar dan Terdakwa hanya ikut bersama Angga Alias Gopet;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Angga Alias Gopet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis shabu tersebut milik Angga Alias Gopet karena Angga Alias Gopet yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli namun Terdakwa ikut bersama Angga Alias Gopet untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Angga Alias Gopet membawa Narkotika jenis shabu yaitu ketika Angga Alias Gopet mengambil kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong bajunya dan memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut dijual oleh Angga Alias Gopet;
- Bahwa pada saat Angga Alias Gopet menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli Terdakwa ada mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jumpa dengan Angga Alias Gopet dimana Terdakwa dijemput oleh Angga Alias Gopet pada saat Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana karena Angga Alias Gopet hanya meminta Terdakwa untuk menemaninya untuk pergi membayar hutang;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Saksi Hendrik, Saksi Redi Yudha dan Saksi Jeri F Sitorus anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Jeri F Sitorus, SH bersama dengan teamnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informan kemudian Saksi Jeri F Sitorus, SH melakukan Undercover Buy untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Gram kepada Terdakwa bersama dengan Angga Alias Gopet yang sedang di pinggir jalan di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian setelah ada kesepakatan antara Saksi Jeri F Sitorus, SH dan Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Angga Alias Gopet menyuruh Saksi Jeri F Sitorus, SH untuk menunggu dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Angga Alias Gopet datang kembali untuk bertemu dengan Saksi Jeri F Sitorus, SH bersama dengan teamnya untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang telah disepakati, selanjutnya Angga Alias Gopet pun menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Jeri F Sitorus, SH dan pada saat menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Jeri F Sitorus, SH langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Angga Alias Gopet, Angga Alias Gopet berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam dapat disita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diintrogasi dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto adalah milik Angga Alias Gopet untuk dijual dan Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.2695/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Saksi Hendrik, Saksi Redi Yudha dan Saksi Jeri F Sitorus anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Jeri F Sitorus, SH bersama dengan teamnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informan kemudian Saksi Jeri F Sitorus, SH melakukan Undercover Buy untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Gram kepada Terdakwa bersama dengan Angga Alias Gopet yang sedang di pinggir jalan di Jalan Ringroad Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian setelah ada kesepakatan antara Saksi Jeri F Sitorus, SH dan Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Angga Alias Gopet menyuruh Saksi Jeri F Sitorus, SH untuk menunggu dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Angga Alias Gopet datang kembali untuk bertemu dengan Saksi Jeri F Sitorus, SH bersama dengan teamnya untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang telah disepakati, selanjutnya Angga Alias Gopet pun menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Jeri F Sitorus, SH dan pada saat menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Jeri F Sitorus, SH langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Angga Alias Gopet, Angga Alias Gopet berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam dapat disita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diintrogasi dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto adalah milik Angga Alias Gopet untuk dijual dan Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.2695/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHINDI PUTRA DARUMAN Alias SINDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)